

EXPEDIENTE N° : 00035-2019-0-2108-JM-CA-01
DEMANDANTE : Quispe Mamani, Piero Shandee
DEMANDADO : Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar
MATERIA : Cumplimiento de Acto Administrativo
PROCEDE : Juzgado Mixto de Melgar
PONENTE : J. S. Cuno Huarcaya.

SENTENCIA DE VISTA

RESOLUCIÓN NRO. 18

Huancané, cuatro de noviembre
Del dos mil veinticuatro

I. ASUNTO:

Corresponde a esta Superior Sala Civil resolver el recurso de apelación presentado por Minsur S.A. contra la sentencia de primer grado que declara fundada la demanda.

II. ANTECEDENTES:

PRIMERO.- DEMANDA:

Mediante escrito de fecha 15 de abril de 2019, obrante de fojas 33 a 39, de autos, el demandante Piero Shandee Quispe Mamani interpone demanda contenciosa administrativa, solicitando como:

***"Pretensión principal:** Que las entidades demandadas cumplan con el pago establecido en el acto administrativo firme contenida en la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018 que resuelve el reconocimiento del pago de crédito devengado por concepto de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación hasta el 30% treinta por ciento de su remuneración total integral mensual establecida por el Art. 48 de la LEY 24029 y su modificatoria ley 25212 concordante con el art. 210 de su reglamento D.S. N° 019-90-ED en el monto de CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SOLES CON 82/100 (S/. 114,783.82) a favor del demandante. **Pretensión Accesorio:** El pago de los intereses legales del monto antes referido, así como el pago de costos y costas que genere el presente proceso".*

Bajo los siguientes argumentos (resumen):

- 1.1.** El demandante es actual Servidor del Ministerio de Educación y MINSUR S.A. de Antauta – Melgar por Convenio en el cargo de Profesor de la Institución Educativa Primaria Fiscalizada de San Rafael – Antauta del distrito de Antauta, provincia de Melgar, departamento de Puno, conforme lo establecido por el Decreto Supremo N° 001-2010-ED de fecha 12 de enero del 2010, y las Normas para la Organización y Funcionamiento de las Instituciones Educativas Fiscalizadas de Educación Básica y lo dispuesto por el Convenio N° 020-2008-DUGEL-

M-OAJ Convenio Interinstitucional entre la Empresa MINSUR S.A. y la UGEL de Melgar – Ayaviri.

- 1.2. En mérito al Art. 48 de la Ley N°24029 modificado por la ley 25212 Ley del profesorado, concordante con el Art. 210 del Decreto Supremo N° 019-90-ED. Reglamento de la ley del profesorado (normas aplicables al presente caso) establecen que el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total permanente.
- 1.3. La Autoridad Educativa mediante Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018, ha resuelto el reconocimiento del pago de crédito devengado por concepto de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación hasta el 30% de la remuneración total integra mensual, establecida por el Art. 48 de la ley del Profesorado N° 24029 y su modificatoria Ley N°25212 concordante con el Art. 210 de su Reglamento DS. 19-90-ED en el monto de CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES SOLES CON 82/100 (S/. 114,783.82) a favor de la demandante. Que la referida resolución tiene calidad de firme, por tanto, tiene la autoridad de cosa decidida.
- 1.4. Desde la fecha de haber sido notificada con la Resolución Directoral referido, ha venido reclamando y solicitando ante la Autoridad Educativa y al Gerente de la Unidad Minera San Rafael MINSUR S.A. de Antauta, el cumplimiento y ejecución de dicha Resolución Directoral, sin embargo, hasta la fecha no ha conseguido nada, mostrando de esta forma una actitud insensible y no renuente a acatar el acto administrativo.

SEGUNDO.- DECLARACIÓN DE REBELDÍA:

- 2.1. Mediante Resolución N.º 2 de fecha 17 de junio de 2019, que obra a fojas 52 y 53 de los actuados, se resuelve declarar improcedente **por extemporánea la contestación de la demanda** efectuada por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional.
- 2.2. Mediante Resolución N.º 9 de fecha 25 de agosto de 2023, que obra a fojas 123 y 124 de los actuados, se resuelve declarar rebelde a la minera MINSUR S.A. por no haber absuelto la demanda dentro del plazo de ley.

TERCERO.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO - MATERIA DE APELACIÓN:

Habiéndose tramitado la causa de acuerdo a su naturaleza, el juez de primer grado emitió la **sentencia**, contenida en la **resolución N.º 11**, de fecha 01 de abril de 2024, que **FALLA:**

“DECLARAR FUNDADA la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por PIERO SHANDEE QUISPE MAMANI, quien acciona por derecho propio, en contra de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE MELGAR, solicitando, se ordene el cumplimiento del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM de fecha 22 de marzo de 2018. EN CONSECUENCIA, se ordena el cumplimiento del acto administrativo en cuanto reconoce al demandante el pago de los devengados correspondientes a la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total integra, PRECISÁNDOSE que es por el periodo comprendido desde el 01 de febrero de 1991 al 25 de noviembre del año 2012, además de los intereses legales

laborales no capitalizables, los cuales se calcularán una vez determinado el monto realmente a pagarse por el concepto antes mencionado”.

Bajo los siguientes fundamentos (resumen):

- 3.1.** De la revisión de la 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018 (página 20), acto administrativo materia de cumplimiento, se tiene que la UGEL demandada, resolvió: “Artículo 2° RECONSIDERAR el cálculo del crédito devengado por concepto de la Bonificación Especial Mensual por concepto de Preparación de Clases y Evaluación hasta al 30% de su remuneración total íntegra mensual reconocido mediante la Resolución Directoral N° 002013-2015-DUGEL-M de fecha 31 de diciembre del 2015 a favor del personal docente cuyo recalcule se especifica a continuación (...).
- 3.2.** Se encuentra probado que la demandada, mediante el acto administrativo materia de cumplimiento, resolvió reconocer a favor del demandante, el pago de reintegros devengados de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación calculado en base al 30% de su remuneración total íntegra, respecto al período que va desde enero de 1991 a diciembre del 2012.
- 3.3.** Frente al incumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo materia de cumplimiento, consta que el demandante, mediante solicitud presentada por mesa de partes de la demandada UGEL Melgar en fecha 22 de febrero del año 2019 (página 21), requirió a la demandada proceda a su cumplimiento. Al respecto, revisado el presente caso, no se encuentra probado que la demandada haya cumplido con el mandato contenido en dicho acto.
- 3.4.** Mas aún que no está en discusión la Resolución Administrativa cuyo cumplimiento se solicita, sino que entidad debe cumplir con su pago si la UGEL o MINSUR.
- 3.5.** La Empresa MINSUR debe de asumir la bonificación por preparación de clases del profesor.
- 3.6.** Mediante oficio N° 1097-2018.ME-DREP-UGEL-M en fecha 18 de setiembre del 2018 (fs. 20) el Director de la UGEL Melgar remite el oficio al Ing. Víctor Daniel de la Cruz Matos Gerente de la Unidad Minera San Rafael – MINSUR S.A. por la cual le pone en conocimiento el Expediente Administrativo 17616-2018 del profesor Piero Shandee Quispe Mamani a efectos de su representada implemente las acciones administrativas para su cumplimiento con el D.S. 001-2010 ED Normas para la Organización y Funcionamiento de las Instituciones Educativas Fiscalizadas.
- 3.7.** La propia Resolución Administrativa 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018 en la parte resolutive señala expresamente “Precisar que el pago del crédito devengado que resulte del cálculo efectuado, estará a cargo de la Empresa Minera “San Rafael” MINSUR, en aplicación del artículo 1 y 3 del D.S. N° 01-2010-ED”
- 3.8.** La UGEL debe de realizar las coordinaciones con la empresa MINSUR y solicitar de acuerdo oficio remitido su cumplimiento.
- 3.9.** En consecuencia, corresponde estimar la pretensión invocada en la demanda, en cuanto se refiere al reconocimiento que se hace del pago de los devengados correspondientes por el periodo comprendido entre el

01 de mayo de 1991 al 25 de noviembre del año 2012, respecto de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, ya que la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, reconocía que el beneficio solicitado es aplicable desde febrero de 1991 hasta el 25 de noviembre del año 2012, puesto que la misma ley fue derogada mediante Ley número 29944, Ley de Reforma Magisterial, por lo que dicho derecho es exigible hasta esta última fecha señala y no hasta diciembre del año 2012, por lo que debe precisarse este extremo.

CUARTO.- RECURSO DE APELACIÓN:

Mediante recurso de apelación, contenido en el escrito presentado en fecha 20 de junio de 2024 que aparece de fojas 166 a 170 de autos, MINSUR S.A. solicita que **revoque** y reforme la sentencia declarando infundada la demanda o en su defecto se declare **nula** la apelada ordenando se vuelva a expedir sentencia, con los siguientes argumentos (**resumen**):

- 4.1. Debe declararse la nulidad de la sentencia apelada, toda vez que existe una falta de adecuación entre la intervención coadyuvante de MINSUR y, los fundamentos jurídicos y la parte dispositiva de la decisión final.
- 4.2. Existe la vulneración a las garantías constitucionales del proceso. Y ello porque no hemos sido parte en el procedimiento administrativo ni en el presente proceso contencioso administrativo, tampoco hemos participado en el presente proceso contencioso administrativo como parte demandada. Solo hemos intervenido como litisconsorte coadyuvante. Es decir, con legitimidad extraordinaria y discutiendo una relación ajena.
- 4.3. La Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM solo establece obligaciones de cargo de la UGEL Melgar, al ser la instancia de gestión descentralizada del Ministerio de Educación con quien el demandante mantenía el vínculo laboral, el pronunciamiento que corresponda emitir en el presente proceso solo puede vincular a la entidad contra la cual se dictó la resolución administrativa que es cosa decidida. Dicho con otras palabras, la UGEL Melgar es la única parte contra la cual se debe ejecutar la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM por ser la parte demandada perdedora en el procedimiento administrativo. No por nada la UGEL Melgar se obligó al pago del beneficio económico reclamado con efecto retroactivo.
- 4.4. No cabe imputarnos ningún tipo de responsabilidad. De existir algún adeudo, el único responsable es el Ministerio de Educación a través de la UGEL Melgar, debe revocarse toda alusión a requerirnos el pago ordenado en la sentencia apelada.

III. FUNDAMENTOS:

QUINTO.- PREMISAS NORMATIVAS:

- 5.1. **Sobre la Pluralidad de instancia.-** La pluralidad de instancia es una garantía de la administración de justicia, prevista en los arts. 139.6° de la Constitución Política y 11° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho derecho permite que las resoluciones judiciales puedan ser revisadas, con arreglo a ley, en instancia superior. En este sentido, el art.

364° del Código Procesal Civil (aplicable supletoriamente), señala que: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”. El alcance de las facultades de la instancia de alzada, se sintetiza en el aforismo: *tantum appellatum, quantum devolutum*, en virtud del cual, el tribunal revisor solo puede conocer mediante apelación los agravios que afectan al impugnante¹. En tal sentido, la competencia de este Colegiado, se encuentra circunscrita a los propios términos de los recursos propuestos².

5.2. Poder del Juez de emitir sentencia inhibitoria o de mérito.

a) Genérica y preliminarmente, para ser calificada positivamente una demanda y luego admitida a trámite, **es imperativo** que la parte demandante cumpla todos y cada uno de los requisitos esenciales genéricos y específicos de admisibilidad y de procedencia que prevén los artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil, y 21 del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS; y, además, **no esté inmersa** en ninguno de los supuestos genéricos de inadmisibilidad y de improcedencia o específicos de los artículos 426 y 427 del acotado Código y 22 del precitado Decreto Supremo.

b) El Juez mediante resolución debidamente motivada en los términos que exige el artículo 139 inciso 5° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 9 inciso 2° del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 122 inciso 3° y 50 inciso 6° del Código Procesal Civil y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 128 del mismo cuerpo legal, **puede**, al momento de calificar la demanda, **declarar: a) Inadmisibile** una demanda al momento de su calificación o en su caso **rechazarla** cuando el demandante no subsane las omisiones anotadas; o, **b) Improcedente** la demanda en aquél momento estelar, luego de verificar y **estimar** que dicha **demanda es manifiestamente improcedente** de conformidad al artículo 427 del precitado Código.

c) El mismo Juez, mediante sentencia que ponga fin a la instancia o al proceso en definitiva, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 121 párrafo último del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme a la Cuarta Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, **puede** pronunciarse en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión de fondo controvertida declarando o no el derecho de las partes (sentencia de mérito), esto es, declarando fundada o infundada la pretensión promovida o **excepcionalmente** declarando **improcedente** esa pretensión o sobre la validez de la relación procesal (sentencia inhibitoria).

d) En consecuencia, sólo es viable declarar improcedente una demanda, sí del texto y anexos escoltados u oyendo a la parte demandada, resulta **manifiestamente improcedente** por estar inmersa en uno o más supuestos

¹ Casación N°1336-96 / Piura.

² Casación N° 2838-99 / Cusco.

que prevé los artículos 22 del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS y 427 párrafo primero del Código Procesal Civil; o, **infundada** cuando la pretensión no ha sido acreditada en los términos que exige el artículo 200 del precitado Código, modificado por el artículo 2 de la Ley N° 30293.

SEXTO.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:

6.1. Cuestión Procesal Preliminar (Intervención Coadyuvante).-

Mediante la resolución N.º 1 (página 40), se admite la demanda y se corre traslado a MINSUR S.A en su calidad de litisconsorte coadyuvante, mediante resolución N° 9 (página 123) se declara rebelde a MINSUR S.A., mediante resolución N° 11 se emite sentencia y se declara fundada la demanda (página 134) contra la cual la procuraduría Pública del Gobierno regional de Puno y MINSUR S.A: interponen recurso de apelación.

6.2. Es preciso señalar que el artículo 97 del Código Procesal Civil, sobre la intervención litisconsorcial, señala:

“Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, **pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida**, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda instancia.

El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido” (resaltado nuestro).

6.3. Del acotado artículo, tenemos que la intervención coadyuvante o adhesiva **“autoriza la intervención del tercero en el proceso cuando tenga con la parte ayudada una relación jurídica a la que, si bien no se extenderá los efectos de la sentencia que se dicte en el proceso, sí se verá afectada desfavorablemente si la parte ayudada es vencida.** En consecuencia, resulta claro que lo que en definitiva defiende el tercero es un interés propio, evitando que los efectos de una sentencia desfavorable al coadyuvado se reflejen en la relación jurídica que el tercero tiene con éste (...)”³.

6.4. En cuanto a la posición procesal del interviniente coadyuvante, **éste a diferencia del interviniente litisconsorte**, “solo puede intervenir cuando existe un proceso pendiente entre otros, pues **el interviniente litisconsorte defiende derechos propios y el interviniente coadyuvante va a la defensa**

³ Palacios Pareja, E. (1994). La intervención del tercero en el proceso civil peruano. Derecho PUCP, (48), págs. 57-91. <https://doi.org/10.18800/derechopucp.199401.004>

de derechos de otros (...), esta defensa la hace en su propio interés, para proteger su derecho que indirectamente se ve amenazado (...)"⁴.

6.5. En ese orden de ideas, en el presente caso, la resolución materia de cumplimiento en el presente proceso contenido en la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGEL-M de fecha 22 de marzo de 2018 que reconoce al demandante el pago de los devengados correspondientes a la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total integral, PRECISÁNDOSE que es por el periodo comprendido desde el 01 de febrero de 1991 al 25 de noviembre del año 2012, también **precisa (artículo 2)** que el pago del crédito devengado que resuelve el cálculo efectuado, estará a cargo de la empresa minera "San Rafael" - MINSUR S.A. en aplicación del Art. 1 y 3 del D.S. N°01-2010-ED; **por tanto**, que al ampararse la demanda, MINSUR S.A. sería quien dé cumplimiento de dicha resolución administrativa (pago de crédito devengado al demandante).

6.6. No obstante, de la revisión del presente proceso se incorpora al presente proceso a MINSUR S.A. como litisconsorte coadyuvante y no como litisconsorte necesario pasivo, al evidenciarse el interés legítimo actual y real, traducido en la afectación directa que le causará la posible estimación de la demanda, le corresponde intervenir en el presente proceso como parte demanda litisconsorte necesario pasivo.

6.7. Asimismo, sin perjuicio de lo antes señalado, la Sala que integramos, **no comparte** con los fundamentos ni con la parte decisoria de la sentencia apelada, que transcribimos en el numeral 5 que precede, porque no corresponde al mérito de los actuados que obran en el proceso; siendo así, corresponde revocarla y reformándola declarar improcedente la demanda, por las razones siguientes:

a) Mediante escrito de fecha 15 de abril de 2019, obrante de fojas 33 a 39, de autos, el demandante Piero Shandee Quispe Mamani interpone demanda contenciosa administrativa, solicitando como:

***"Pretensión principal:** Que las entidades demandadas cumplan con el pago establecido en el acto administrativo firme contenida en la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGELM, de fecha 22 de marzo del 2018 que resuelve el reconocimiento del pago de crédito devengado por concepto de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación hasta el 30% treinta por ciento de su remuneración total integral mensual establecida por el Art. 48 de la LEY 24029 y su modificatoria ley 25212 concordante con el art. 210 de su reglamento D.S. N° 019-90-ED en el monto de CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SOLES CON 82/100 (S/. 114,783.82) a favor del demandante. **Pretensión Accesorio:** El pago de los intereses legales del monto antes referido, así como el pago de costos y costas que genere el presente proceso".*

b) Que, teniéndose en consideración que se ha planteado como

⁴ Op cit. Pág. 68.

pretensión principal, la indicada en el considerando anterior, se advierte que la misma se encuentra previsto en el artículo 4 numeral 2 y artículo 5 numeral 4 del Texto Único Ordenado que regula la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Número 011-2019-JUS; y que conforme al artículo 19 del acotado, **es requisito para la procedencia de toda demanda**, el agotamiento de la vía administrativa, conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por normas especiales; sin embargo debe tenerse en cuenta que existen excepciones a dicha regla, contenida en el artículo 20 del mismo Cuerpo Legal, cuando se precisa que: **“No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: ... 2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del Artículo 5 de esta Ley. En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida.** Si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente.”.

c) Siendo ello así, de la revisión de la presente demanda se tiene que el demandante no presento **además** el escrito mediante el cual reclama a MINSUR S.A. (entidad que deberá de dar cumplimiento a la resolución administrativa, pagando el crédito devengado) el cumplimiento de la actuación omitida, tanto mas que dicha entidad debe ser considerada como parte demandada – litisconsorte necesario pasivo conforme se ha señalado precedentemente, de lo que se aprecia que no se ha cumplido con dicho requisito especial de procedencia.

6.8. Respecto a los agravios de la apelación: Como la sentencia ha de ser revocada por estar la demanda incurso en causal de improcedente, al no haberse cumplido un requisito especial de procedencia, no tiene ya objeto o carece de objeto pronunciarnos sobre los agravios denunciados por el representante de la entidad demandada y MINSUR S.A. en sus recursos de apelación.

6.9. De la decisión de revocar la sentencia apelada y reformando declarar improcedente la demanda: Por los fundamentos esbozados, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los agravios denunciados por el representante de la entidad apelante, y con la facultad concedida en el último párrafo del artículo 121º del Código Procesal Civil, corresponde revocar la apelada y reformando declarar improcedente la demanda por estar la misma incurso en causal de improcedencia ya mencionada.

IV. DECISIÓN:

Por las consideraciones precedentes:

PRIMERO: DECLARARON SIN OBJETO emitir pronunciamiento sobre los agravios denunciados por el representante de la entidad demandada y MINSUR S.A.

SEGUNDO: REVOCARON la **sentencia**, contenida en la **resolución**

N.º11, de fecha 01 de abril de 2024, que **FALLA:** “**DECLARAR FUNDADA** la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por PIERO SHANDEE QUISPE MAMANI, quien acciona por derecho propio, en contra de la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE MELGAR, solicitando, se ordene el cumplimiento del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 000827-2018-DUGEL-M de fecha 22 de marzo de 2018. **EN CONSECUENCIA**, se ordena el cumplimiento del acto administrativo en cuanto reconoce al demandante el pago de los devengados correspondientes a la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, **PRECISÁNDOSE** que es por el periodo comprendido desde el 01 de febrero de 1991 al 25 de noviembre del año 2012, además de los intereses legales laborales no capitalizables, los cuales se calcularán una vez determinado el monto realmente a pagarse por el concepto antes mencionado”,; en consecuencia, **REFORMANDO** la misma, **DECLARARON IMPROCEDENTE** la mencionado demanda, y devuélvase al juzgado de origen, con el consiguiente archivo del expediente. **H.S.- S.S.**

CUNO HUARCAYA

MENDOZA GUZMAN

TICONA MIRANDA.